

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/810

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון – היוון קצבה על ידי שאיר הזכאי לפנסיה תקציבית או לקצבה מקופה אחרת), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 23 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005¹, בסעיף 23(א)(1)(א), אחרי "משולמת לעמית" יבוא "או לשאירו", ובסיפה, אחרי "זכאי העמית" יבוא "או שאירו".

דברי הסבר

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005 (להלן – החוק), קובע שעמית שהגיע לגיל פרישה יהיה זכאי לקצבה מקופת הגמל שבה הוא עמית בהתאם להוראות תקנון הקופה. עם זאת, סעיף 23(א)(1)(א) לחוק מתיר, בין היתר, מקרים שבהם עמית יהיה זכאי להוון כספים מקופת הגמל אם סכום הקצבה שיוותר לעמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי, כהגדרתו בחוק. באותו סעיף נקבע שאם לעמית משולמת פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובאו בחשבון סכומים אלה לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון.

עם זאת, לאור נוסחו של סעיף 23 לחוק, הרי שלשאיר של עמית של קופת גמל שערב פטירתו היה זכאי גם לפנסיה תקציבית, אין אפשרות להוון חלק מכספי העמית שנפטר שנמצאים בקופת הגמל, ועליו להסתפק בקצבה בשיעור נמוך נוכח העובדה שמי שהיה זכאי לפנסיה תקציבית על פי רוב לא הפקיד סכומים בשיעור השווה להפקדה פנסיונית של עובד ומעביד, אלא פחות מכך; לפיכך, סכום הקצבה המשתלמת לעמית או לשאירו לפי תקנון הקופה נמוך מהסכום המזערי.

כיוון שאין חשש ששאיר שמקבל פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת יקבל סכום שנמוך מהסכום המזערי, הרי שיש לגזור גזירה שווה בינו ובין עמית שמשולמת לו פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת ולהביא מקורות אלה לצורך חישוב הקצבה לה יהיה זכאי השאיר לאחר ההיוון.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2105), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/857).

הצעת החוק זהה לפ/24/857 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 889.